



Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 13/ZD

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:	CV_HV propoj EPR-Kadaň
Zadavatel:	ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 27309941, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17910
Evidenční číslo zakázky:	Z2024-029445
Evidenční číslo formuláře:	F2024-029445
TED:	384212-2024

ČEZ Teplárenská, a.s., jako Zadavatel výše uvedené Veřejné zakázky, obdržel dotaz k Zadávací dokumentaci. Žádost o vysvětlení byla Zadavateli doručena dne 23.09.2024, a to prostřednictvím NEN, v souladu s § 211 ZZVZ.

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a článkem 11 části 1 Zadávací dokumentace, Zadavatel níže uvádí přesné znění dotazu včetně odpovědi, které zveřejní rovněž na Profilu zadavatele.

Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou definovány v Zadávací dokumentaci.

	Zadavatel obdržel od Účastníka jednu (1) zprávu s jedním (1) dotazem. Níže Zadavatel uvádí znění dotazu Účastníka pod pořadovým číslem 31.		
Pořadové číslo dotazu Účastníka: (citace dotazu) č. 31	DOTAZ Č. 1: Zadavatel nastavil v zadávacích podmínkách k požadavku na referenční zakázky tři „oblasti“, ve kterých chce reference uchazeče prokázat:		
	Poř. č. pož. adavku	Kvalifikační požadavek	Způsob prokázání splnění kvalifikačního požadavku
	7.1 a)	Technickou kvalifikaci dle tohoto bodu splní Dodavatel, který prokáže zkušenost s realizací alespoň dvou (2) významných zakázek, jejímž předmětem byl závazek Dodavatele provést: výstavbu, modernizaci nebo rekonstrukci horkovodu spočívající ve vypracování PD, montáži a uvedení do	Předložením řádně vyplněné a podepsané tabulky formuláře „Seznam stavebních prací, významných dodávek nebo služeb“, která bude dokládat zkušenost Dodavatele/ jiné osoby/osoby podávající společnou Nabídky na realizaci zakázek k prokázání splnění kvalifikačního požadavku 7.1 a).

	provozu horkovodu min. dimenzi DN400 v předizolovaném provedení. Předizolované potrubí použité při realizaci předložených významných zakázek musí být certifikováno v souladu s níže uvedeným: 1. Certifikát EHP: Euroheat&Power EHP 001, podle EN 253, EN 448, EN 488-1, <u>EN 488-2</u>, <u>EN 14419</u>, EN 15698-1 a EN 15698-2, anebo 2. Certifikát výrobku, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., podle §5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a podle 312/2005 Sb. a 215/2016 Sb. Zakázka musí být v době prokázání kvalifikace řádně dokončena a předána jejímu Objednateli. Uvedenou zkušenost musel Dodavatel nabýt za posledních pět (5) let před zahájením zadávacího řízení. Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že výše uvedené činnosti, tj. vypracování PD, montáž a uvedení horkovodu do provozu, kterými bude Dodavatel prokazovat splnění kritéria technické kvalifikace podle tohoto	Formulář tabulky je uveden v příloze č. 4 Kvalifikační dokumentace. Dodavatel/jiná osoba/osoby podávající společnou Žádost o účast současně ke každé referenci uvedené v „Seznamu stavebních prací, významných dodávek nebo služeb“ předloží i osvědčení objednatele dané referenční zakázky o jejím řádném provedení a dokončení předmětných stavebních prací, dodávek a služeb. Osvědčení objednatele referenční zakázky může být nahrazeno písemným čestným prohlášením Dodavatele/ jiné osoby/osoby podávající společnou Žádost o účast, Zadavatel však preferuje osvědčení podepsané objednatelem referenční zakázky. V osvědčení i čestném prohlášení budou vždy uvedeny kontaktní údaje na osoby objednatele dané referenční zakázky, u kterých si může Zadavatel referenci prověřit (jméno a příjmení, pozice, telefon, e-mail). Zadavatel zároveň upozorňuje, že může, ve smyslu § 39 odst. 5 ZZVZ, ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a pokud by např. čestné prohlášení Dodavatele/ jiné osoby/osoby podávající společnou Žádost o účast neodpovídalo skutečnosti, může se jednat o důvod pro vyloučení Účastníka dle § 48 odst. 2 písm. c) ZZVZ. Doby, ve kterých musely být zakázky Dodavatelem/ jinou osobou/osobou podávající společnou Žádost o účast realizovány, jsou dodrženy,
--	---	---

		bodu, nemusely nastat v dané zakázce kumulativně. Zadavatel připouští prokázání splnění kritéria technické kvalifikace dvěma referenčními zakázkami, a to pro vypracování PD a samostatně pro montáž a uvedení horkovodu do provozu.	byly-li zakázky v daných dobách dokončeny. Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že zkušenosti Dodavatele/ jiné osoby/osoby podávající společnou Žádost o účast s realizací zakázek musí být doloženy i v případě, že objednatel takových zakázek byl Zadavatel či jiná entita ze Skupiny ČEZ.
	7.1 b)	Technickou kvalifikaci dle tohoto bodu splní Dodavatel, který prokáže zkušenost s realizací alespoň jedné (1) zakázky, jejímž předmětem bylo vypracování PD, montáž a uvedení do provozu nového horkovodu o dimenzi potrubí min. DN250 v předizolovaném provedení s použitím elektrosvařitelných spojek, o délce min. 3 500 m a hodnota zakázky činila min. 50 mil Kč bez DPH. Zakázka musí být v době prokázání kvalifikace řádně dokončena a předána Objednateli. Předizolované potrubí použité při realizaci předložených významných zakázek musí být certifikováno v souladu s níže uvedeným: 3. Certifikát EHP: Euroheat&Power EHP 001, podle EN 253, EN 448, EN 488-1, <u>EN 488-2</u>, <u>EN 14419</u>, EN 15698-1 a EN 15698-2, anebo	Předložením řádně vyplněné a podepsané tabulky formuláře „Seznam stavebních prací, významných dodávek nebo služeb“, která bude dokládat zkušenost Dodavatele/ jiné osoby/osoby podávající společnou Nabídky na realizaci zakázek k prokázání splnění kvalifikačního požadavku 7.1 b). Formulář tabulky je uveden v příloze č. 4 Kvalifikační dokumentace. Dodavatel/jiná osoba/osoby podávající společnou Žádost o účast současně ke každé referenci uvedené v „Seznamu stavebních prací, významných dodávek nebo služeb“ předloží i osvědčení objednatele dané referenční zakázky o jejím řádném provedení a dokončení předmětných stavebních prací, dodávek a služeb. Osvědčení objednatele referenční zakázky může být nahrazeno písemným čestným prohlášením Dodavatele/ jiné osoby/osoby podávající společnou Žádost o účast, Zadavatel však preferuje osvědčení podepsané objednatelem referenční zakázky.

		4. Certifikát výroby, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., podle §5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a podle 312/2005 Sb. a 215/2016 Sb. Uvedenou zkušenost musel Dodavatel nabýt za posledních deset (10) let před zahájením zadávacího řízení. Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že výše uvedené činnosti, tj. vypracování PD, montáž a uvedení do provozu nového horkovodu, kterými bude Dodavatel prokazovat splnění kritéria technické kvalifikace podle tohoto bodu, nemusely nastat v dané zakázce kumulativně. Zadavatel připouští prokázání splnění kritéria technické kvalifikace dvěma referenčními zakázkami, a to pro vypracování PD a samostatně pro montáž a uvedení horkovodu do provozu.	V osvědčení i čestném prohlášení budou vždy uvedeny kontaktní údaje na osoby objednatele dané referenční zakázky, u kterých si může Zadavatel referenci prověřit (jméno a příjmení, pozice, telefon, e-mail). Zadavatel zároveň upozorňuje, že může, ve smyslu § 39 odst. 5 ZZVZ, ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a pokud by např. čestné prohlášení Dodavatele/ jiné osoby/osoby podávající společnou Žádost o účast neodpovídalo skutečnosti, může se jednat o důvod pro vyloučení Účastníka dle § 48 odst. 2 písm. c) ZZVZ. Doby, ve kterých musely být zakázky Dodavatelem/ jinou osobou/osobou podávající společnou Žádost o účast realizovány, jsou dodrženy, byly-li zakázky v daných dobách dokončeny. Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že zkušenosti Dodavatele/ jiné osoby/osoby podávající společnou Žádost o účast s realizací zakázek musí být doloženy i v případě, že objednatelem takových zakázek byl Zadavatel či jiná entita ze Skupiny ČEZ.
	7.1 c)	Technickou kvalifikaci dle tohoto bodu splní Dodavatel, který prokáže zkušenost s realizací alespoň jedné (1) významné zakázky, jejímž předmětem bylo vypracování PD, montáž a uvedení do provozu nového horkovodu o dimenzi potrubí min. DN200 v předizolovaném	Předložením řádně vyplněné a podepsané tabulky formuláře „Seznam stavebních prací, významných dodávek nebo služeb“, která bude dokládat zkušenost Dodavatele/ jiné osoby/osoby podávající společnou Nabídky na realizaci zakázek k prokázání splnění kvalifikačního požadavku 7.1 c).

	provedení, kdy hodnota zakázky činila min. 100 mil. Kč bez DPH. Zakázka musí být v době prokázání kvalifikace řádně dokončena a předána Objednateli. Předizolované potrubí použité při realizaci předložených významných zakázek musí být certifikováno v souladu s níže uvedeným: 1. Certifikát EHP: Euroheat&Power EHP 001, podle EN 253, EN 448, EN 488-1, <u>EN 488-2</u>, <u>EN 14419</u>, EN 15698-1 a EN 15698-2, anebo 2. Certifikát výrobku, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., podle §5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a podle 312/2005 Sb. a 215/2016 Sb. Uvedenou zkušenost musel Dodavatel nabýt za posledních deset (10) let před zahájením zadávacího řízení. Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že výše uvedené činnosti, tj. vypracování PD, montáž a uvedení do provozu nového horkovodu, kterými bude Dodavatel prokazovat splnění kritéria technické kvalifikace podle tohoto bodu, nemusely nastat v dané zakázce kumulativně. Zadavatel	Formulář tabulky je uveden v příloze č. 4 Kvalifikační dokumentace. Dodavatel/jiná osoba/osoby podávající společnou Žádost o účast současně ke každé referenci uvedené v „Seznamu stavebních prací, významných dodávek nebo služeb“ předloží i osvědčení objednatele dané referenční zakázky o jejím řádném provedení a dokončení předmětných stavebních prací, dodávek a služeb. Osvědčení objednatele referenční zakázky může být nahrazeno písemným čestným prohlášením Dodavatele/ jiné osoby/osoby podávající společnou Žádost o účast, Zadavatel však preferuje osvědčení podepsané objednatelem referenční zakázky. V osvědčení i čestném prohlášení budou vždy uvedeny kontaktní údaje na osoby objednatele dané referenční zakázky, u kterých si může Zadavatel referenci prověřit (jméno a příjmení, pozice, telefon, e-mail). Zadavatel zároveň upozorňuje, že může, ve smyslu § 39 odst. 5 ZZVZ, ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a pokud by např. čestné prohlášení Dodavatele/ jiné osoby/osoby podávající společnou Žádost o účast neodpovídalo skutečnosti, může se jednat o důvod pro vyloučení Účastníka dle § 48 odst. 2 písm. c) ZZVZ. Doby, ve kterých musely být zakázky Dodavatelem/ jinou osobou/osobou podávající společnou Žádost o účast realizovány, jsou dodrženy,
--	--	--

	připouští prokázání splnění kritéria technické kvalifikace dvěma referenčními zakázkami, a to pro vypracování PD a samostatně pro montáž a uvedení horkovodu do provozu.	byly-li zakázky v daných dobách dokončeny. Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že zkušenosti Dodavatele/ jiné osoby/osoby podávající společnou Žádost o účast s realizací zakázek musí být doloženy i v případě, že objednatelem takových zakázek byl Zadavatel či jiná entita ze Skupiny ČEZ.
	Chápeme z vysvětlení zadávacích podmínek správně, že postačuje, pokud v rámci referencí prokáže uchazeč v nabídce bod 7.1 a), který nejvíce odpovídá předmětu veřejné zakázky? Pokud tedy bude prokázán bod 7.1.a) tak ostatní referenční zakázky (bod 7.1b) a 7.1c)) již nemusí být prokazovány. Nebo je potřeba prokázat reference ke všem třem výše uvedeným bodům? Děkujeme za odpověď.	
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 31	Zadavatel sděluje, že pokud minimálně jedna z referenčních zakázek v části 2 ZD Kvalifikační dokumentace bod 7.1 a) splňuje také požadavky bodů 7.1 b) a 7.1 c), (tj. zejména minimální délku, minimální finanční objem, nový horkovod, použití elektrosvařitelných spojek), je kvalifikační požadavek touto referenční zakázkou splněn. Zadavatel dále uvádí, že požadavek v části 2 ZD Kvalifikační dokumentace, bod 7.1 a) musí být splněn dvěma referenčními zakázkami.	